

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1953/2537	นายเสถียร ประทุมวัน	โจทก์
	นายจอห์น โอลท์	จำเลย
	นายเสถียร ประทุมวัน โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ที่ว่า ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อ 2.2 ที่ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 42)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 210,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันแรกที่โจทก์พึงจะได้รับเงินเดือนจากจำเลย จนกว่าจำเลยจะชำระเงิน ให้โจทก์เสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 37)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกที่ว่า ศาลแรงงานกลาง ให้สืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันกับวันนัดพิจารณาและไม่อนุญาต ให้ โจทก์เลื่อนคดี ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 39 วรรคแรกหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนอุทธรณ์ข้อสองโจทก์อุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยรับฟังพยานหลักฐานของจำเลย แต่โจทก์เห็นว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีเหตุไม่ควรรับฟังอยู่ หลายประการนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ให้รับอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกที่ว่า ศาลแรงงานกลาง ให้สืบพยานโจทก์ในวันเดียวกันกับวันนัดพิจารณาและไม่อนุญาต ให้ โจทก์เลื่อนคดี ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 39 วรรคแรกหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนอุทธรณ์ข้อสองโจทก์อุทธรณ์ว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยโดยรับฟังพยานหลักฐานของจำเลย แต่โจทก์เห็นว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีเหตุไม่ควรรับฟังอยู่ หลายประการนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ให้รับอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

(รวัชชัย พิทักษ์พล-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ